

Bund gegen Länder Mehrere Bundesländer wollen Flüchtlinge direkt aus den griechischen Lagern aufnehmen.
Doch Innenminister Seehofer ist weiterhin dagegen. Über

Bund gegen Länder; Mehrere Bundesländer wollen Flüchtlinge direkt aus den griechischen Lagern aufnehmen. Doch Innenminister Seehofer ist weiterhin dagegen. Über die rechtliche Situation herrscht Streit

Die Welt

Freitag 31. Juli 2020

Copyright 2020 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 4; Ausg. 177

Length: 1151 words

Byline: Kaja Klapsa

Sebastian Beug

Body

Die einen wollen, doch die anderen lassen sie nicht: Seit Monaten währt der Streit, ob Kommunen und Bundesländer auf eigene Faust Flüchtlinge aufnehmen dürfen - unabhängig vom Programm des Bundes. Nun hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seine Ablehnung noch mal schwarz auf weiß bekräftigt: In einem Brief an den Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) schrieb er, "bedauerlicherweise" könne er "kein Einvernehmen" des Bundesinnenministeriums erklären, da die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt seien und "die Bundeseinheitlichkeit nicht gewahrt würde". Das Berliner Sonderprogramm sollte 300 Plätze umfassen.

"Kein Land der Welt kann die Migration allein bewältigen. Umso wichtiger ist es, dass wir bei der europäischen Asylpolitik endlich sichtbar vorankommen", sagte Seehofer am Donnerstagabend. "Wir sind auf einem guten Weg und ich bin nicht bereit, das jetzt zu gefährden. Europa muss gemeinsam vorgehen. Das ist unverzichtbar. Für nationale Alleingänge stehe ich nicht zur Verfügung."

Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) pflichtet Seehofer bei: "Es gibt erhebliche rechtliche und organisatorische Probleme für ein gesondertes Landesprogramm", sagte Stamp. In diesem Fall müsse die Koordination beim Bund bleiben. Nordrhein-Westfalen nehme insgesamt 220 Schutzsuchende - insbesondere kranke Kinder mit engsten Angehörigen - auf. Das Bundesland habe dem Bund darüber hinaus angeboten, insgesamt auch 500 Personen aufnehmen zu können. Seehofer sollte das Angebot aus Berlin und aus NRW nutzen, um mit Kollegen aus anderen EU-Ländern "ein weiteres Aufnahmeprogramm für ganz besonders Schutzbedürftige aus den griechischen Camps zu verabreden."

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hält Seehofers Absage hingegen für falsch: "Es ist nicht nachvollziehbar, warum das Bundesinnenministerium die Aufnahmebereitschaft engagierter

Bund gegen Länder Mehrere Bundesländer wollen Flüchtlinge direkt aus den griechischen Lagern aufnehmen.
Doch Innenminister Seehofer ist weiterhin dagegen. Über

Bundesländer wie Berlin und Thüringen in den Wind schlägt", sagte Göring-Eckardt WELT. Die Integration finde vor Ort statt, und das Bundesinnenministerium dürfe hilfsbereite Länder und Kommunen "nicht länger ausbremsen."

Bei den geplanten Aufnahmeprogrammen der Bundesländer lägen mehr Zusagen vor, als das Bundesinnenministerium plane, so Göring-Eckardt. Deutschland solle daher "zumindest" die Anzahl an schutzbedürftigen Personen aus Griechenland aufnehmen, wie die Länder Plätze zur Verfügung stellen. Nach Angaben der Bundesregierung mit Stand vom 29. Juni 2020 liegt die Aufnahmebereitschaft der Länder bei insgesamt rund 2100 Personen.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) reagierte empört auf Seehofers Brief. Im RBB-Inforadio sprach er von einem "politischen Skandal". "Das macht uns im Senat alle sehr wütend." Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hält es für "bedauerlich", dass das Programm des Landes Berlin ohne einen "konstruktiven Dialog" abgelehnt wurde. Schubert ist Vorsitzender des Bündnisses "Sichere Häfen", in dem sich mehr als 160 Kommunen zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit erklärt haben.

Die Vorsitzende des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration, Petra Bendel, sagte: "Die Bereitschaft vieler Kommunen und Länder, Flüchtlinge aufzunehmen, ist eine Chance, die die Bundesregierung erkennen sollte." Die Kommunen hätten Erfahrung mit der Aufnahme und der Integration "in alle wichtigen Bereichen" und verfügten über Unterstützerguppen vor Ort.

Doch die rechtliche Lage ist verzwickelt. Seehofer argumentiert wie folgt: Auf Grundlage der Dublin-III-Verordnung hat der Koalitionsausschuss im März den Beschluss gefasst, im Rahmen eines europäischen Vorgehens Kinder von den griechischen Lagern aufzunehmen. Die aufgenommenen Personen durchlaufen nach ihrer Ankunft ein Asylverfahren.

Das Aufnahmeprogramm, das Berlin und andere Bundesländer planen, bezieht sich jedoch nicht auf die Dublin-Verordnung, sondern auf das deutsche Aufenthaltsgesetz. Dieses sehe aber "nach bisheriger Praxis und der Ihnen bekannten Rechtsauffassung meines Hauses" keine Kontingentaufnahme aus anderen europäischen Mitgliedstaaten vor, schreibt Seehofer in dem Brief an das Land Berlin. Zudem greife das Gesetz nur, wenn vor Einreise die Schutzbedürftigkeit der Ankommenden geprüft werde, üblicherweise durch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR).

Dieses ist allerdings bei EU-Ländern wie Griechenland nicht primär aktiv. In der Vergangenheit hatten einzelne Bundesländer in Zusammenarbeit mit dem UNHCR Flüchtlinge aus Drittstaaten aufgenommen, etwa Jesiden. Seehofer argumentiert, die Aufnahme aus einem EU-Staat verstoße gegen die Ziele der Dublin-Verordnung. Dieser zufolge ist der EU-Mitgliedstaat für Aufnahme und Asylverfahren zuständig, den ein Schutzsuchender zuerst betreten hat. Für die Außen- und Europapolitik habe der Bund die alleinige Zuständigkeit, heißt es weiter in dem Schreiben.

Der Bundesinnenminister kommt daher zu dem Schluss: Das Bundes- und das Landesprogramm passten nicht zusammen. Wenn Flüchtlinge von einer griechischen Insel in Berlin ohne Asylprüfung aufgenommen würden, in anderen Bundesländern aber Asylverfahren durchliefen, sei die Einheitlichkeit im Rahmen des Umsiedlungsprogramms nicht gegeben. Dies widerspricht dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom vergangenen Jahr, welcher vorsieht, dass sich Landesaufnahmeprogramme in ein "kohärentes Gesamtkonzept der Migrationssteuerung der Bundesregierung einfügen" sollten.

Aber ist die Unterschiedlichkeit der Programme tatsächlich ein Ausschlusskriterium? "Freilich stimmt es, dass dann einige Menschen aus den Lagern übernommen würden und noch ein ergebnisoffenes Asylverfahren durchlaufen müssten, während die anderen schon einen Aufenthaltstitel hätten", sagt der Jurist Walther Michl vom Institut für Politik und Öffentliches Recht an der Ludwigs-Maximilian-Universität München. "Es ist aber ein politisches Ziel und keine rechtliche Vorgabe, das zu vermeiden."

Das Land Berlin hat bereits im April an Seehofer appelliert, angesichts der verschärften Lage im Zusammenhang mit der Coronakrise Flüchtlinge aus dem griechischen Lager Moria aufzunehmen. Im Juni bot der Innensenator

Bund gegen Länder Mehrere Bundesländer wollen Flüchtlinge direkt aus den griechischen Lagern aufnehmen.
Doch Innenminister Seehofer ist weiterhin dagegen. Über

Geisel per Brief an, die Aufnahme über ein eigenes Berliner Programm zu organisieren. Nach der Absage Seehofers wolle man die Entscheidung akzeptieren, heißt es nun aus der Innensenatsverwaltung. Eine Klage sei Stand jetzt nicht geplant. Laut dem Bundesinnenministerium wird Berlin im Rahmen der europäisch koordinierten Hilfsaktion 150 Personen aus Griechenland aufnehmen. EU-weit ist die Aufnahme von bis zu 1600 unbegleiteten Minderjährigen und behandlungsbedürftigen Kindern sowie deren Kernfamilien geplant.

Neben Berlin will auch Thüringen mehr Geflüchtete aus den überfüllten Flüchtlingslagern der griechischen Inseln aufnehmen. Die Landesregierung in Erfurt wartet noch auf eine Antwort aus dem Bundesinnenministerium.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Schutzsuchende auf der griechischen Insel Lesbos

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (91%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); BÜRGERMEISTER (89%); DEUTSCHER BUNDESTAG (79%); EUROPÄISCHE UNION (79%); EINWANDERUNG (78%); POLIT-SKANDALE (74%); SKANDALE (74%); NEGATIVE POLITISCHE NACHRICHTEN (72%); KINDER & JUGENDLICHE (51%)

Organization: EUROPEAN UNION (56%)

Person: HORST SEEHOFER (95%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (95%); POTSDAM, DEUTSCHLAND (58%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (74%); THÜRINGEN, DEUTSCHLAND (59%); EUROPA (91%); GRIECHENLAND (89%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: July 31, 2020